

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 149/2536

บริษัท พระประแดง คอนกรีต จำกัด

โจทก์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด

ผู้ร้อง

นาย สงบ ไทย สมัคร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้าสู่วราดาเป็นการชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เห็นว่ามีผู้เข้าสู่วราดาสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ และไม่มีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่าการประมูลทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดรายนี้ เป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขายให้แก่ผู้สู่วราดาสูงสุดนั้น ต้องถือว่าการขายทอดตลาดเป็นอันสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยจะมาขอให้ยกเลิกการขาย หรือมารื้อฟื้นให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าขายได้ราคาต่ำไปกว่าความเป็นจริงไม่ได้.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์จำนวน 131,925 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย แต่จำเลยไม่ชำระโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 90618, 90619, 90620 และ 90621 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตำบลลาดยาว(บางซื่อฝั่งเหนือ) อำเภอบางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพมหานครเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ โดยประเมินราคาทรัพย์สิน 1,425,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของจำนองของจำเลยคดีนี้ตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 3196/2530 ของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดแล้ว โดยพิพากษาให้จำเลยกับพวกร่วมกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องจำนวน 3,932,602.84 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยหากไม่ชำระหนี้ให้ยึดที่ดินที่โจทก์นำยึดไว้ในคดีนี้ทั้งสี่แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้อง ถ้ายังไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยกับพวกชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องจนครบ ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินดังกล่าวโดยปลอดจำนองนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้อื่น

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดโดยปลอดจำนองและให้ผู้ร้องได้รับเงินจากการขายทอดตลาดก่อนเจ้าหนี้รายอื่นตามคำร้อง

ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินการบังคับคดีแทนโจทก์อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด 2 ครั้งแต่จำเลยขอให้งดการขายทอดตลาดทั้งสองครั้ง โดยอ้างว่าได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องดำเนินการบังคับคดีแทนโจทก์

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2532 ราคา 3,100,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทรัพย์สินที่ยึดต่ำกว่าราคาเป็นจริงขอให้ขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าที่จำเลยให้เหตุผลคัดค้านในการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินราคาสูงสุดในราคา 3,100,000 บาท แต่เพียงว่าขายได้ราคาต่ำไปเพราะทรัพย์สินดังกล่าวธนาคารผู้ร้องตีราคาจำนองเมื่อปี 2526 ในราคา 2,500,000 บาท โดยตีราคาเพียง 60 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่แท้จริงในขณะนั้น แต่ปัจจุบันล่วงเลยมานานถึง 4 ปี ราคาทรัพย์สินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีราคาสูงขึ้นมาประมาณ 5,000,000 บาท นั้นเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมอลอย ๆ หาได้แสดงหลักฐานอ้างอิงให้ศาลเห็นว่าขายได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างไร เมื่อได้ความว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้าสู้ราคาเป็นการชอบด้วยกฎหมายเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้สู้ราคาสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ และไม่มีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่าการประมูลซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดรายนี้เป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นต้องถือว่าการขายทอดตลาดเป็นสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยจะมาขอให้ยกเลิกการขายหรือมารื้อฟื้นให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าขายได้ราคาต่ำไปกว่าความเป็นจริง เพราะปัจจุบันทรัพย์สินมีราคาสูงขึ้นมากประมาณ 5,000,000 บาทไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองเป็นบทบัญญัติให้อำนาจศาลมีคำสั่งยกกระบวนการบังคับคดีหรือกำหนดวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะได้ เช่น การยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยหรือกำหนดให้นำทรัพย์สินที่ยึดได้มาประมูลขายกันในระหว่างคู่ความ เป็นต้น เหตุที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีจะยกขึ้นเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอย่างใด ๆ นั้น ต้องเป็นการกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หากคำร้องที่ยื่นต่อศาล ไม่กล่าวอ้างเหตุดังกล่าว ศาลชอบที่จะยกคำร้องได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวน เพราะถึงจะไต่สวนได้ความตามคำร้องศาลก็จะงดการบังคับคดีไว้ไม่ได้อยู่แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 947/2535) เช่น กล่าวอ้างแต่เพียงว่าราคาทรัพย์สินพิพาทที่ผู้เข้าประมูลราคาสู้ราคาต่ำไป มิได้กล่าวอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอย่างไร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2122-2123/2535) อย่างไรก็ตาม หากยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่ โดยอ้างว่า ราคาที่ขายต่ำไป นั้น ถือได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยมิชอบแล้ว จึงต้องบังคับตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง นี้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1488/2535) นอกจากนี้ ยังมีกรณีอื่นซึ่งถือไม่ได้ว่าเป็นการบังคับคดีที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วน เป็นต้น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6486/2531) การยื่น

คำร้องตามมาตรา 296 วรรคสองนี้ กฎหมายบังคับให้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่วันทราบการฝ่าฝืนนั้นผู้ร้องจึงต้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลและเสียค่าธรรมเนียมตามตาราง 2 ท้าย ป.วิ.พ. ข้อ (3) เป็นค่าคำร้อง 20 บาท และข้อ 7 เป็นค่าคำสั่งคำร้อง เป็นเงิน 50 บาท โดยต้องชำระเมื่อยื่นคำขอหากไม่ได้ชำระในขณะที่ยื่นถือเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าว ศาลชอบที่จะยกคำขอได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องคืนเพื่อให้เสียค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 18 เนื่องจากคำขอคัดค้านการขายทอดตลาดมิใช่คำร้องเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความจึงมิใช่คำคู่ความ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1(15)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1212/2535). ทนงศักดิ์ดุลยกาญจน์.